

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1667/2535

นางแอนนี่ กิตติประเสริฐ กับพวก
นายประยูร จานทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 387, มาตรา 391, มาตรา 456

สัญญาจะซื้อขายให้สิทธิแก่โจทก์ผู้จะซื้อที่จะขอชำระราคาทั้งหมดก่อนกำหนด พร้อมกับรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ทันที เมื่อโจทก์พร้อมจะชำระเงินที่เหลือทั้งหมดให้แก่จำเลยก่อนกำหนดโดยบอกกล่าวให้จำเลยทราบโดยชอบแล้ว จำเลยไม่สามารถจะไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินนั้นจากธนาคารเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้แกโจทก์ได้ทันที เพราะธนาคารต้องการให้จำเลยชำระหนี้จำนองทั้งหมด แต่จำเลยไม่มีเงินพอ จึงเป็นความผิดของจำเลยเอง จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา เมื่อโจทก์ได้บอกเลิกสัญญากับจำเลยแล้วจำเลยต้องคืนเงินค่าทรัพย์สินที่โจทก์ชำระให้แก่จำเลยไว้แล้ว พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากจำนวนเงินที่จำเลยได้รับไว้แต่ละครั้ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในราคา ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์ได้วางมัดจำและชำระราคาให้จำเลยไปแล้ว ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ราคาส่วนที่เหลือตกลงว่า โจทก์จะผ่อนชำระเป็น ๔ งวด ภายในเวลา ๓ ปีครึ่ง เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวติดจำนองธนาคาร จึงตกลงกันว่า เมื่อโจทก์ชำระราคาทรัพย์สินให้จำเลยจนครบก่อนครบกำหนดตามสัญญา จำเลยจะไถ่ถอนจำนองและจะ

โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้โจทก์ทันที ต่อมาโจทก์แจ้งให้จำเลยทราบว่าจะขอชำระราคาทั้งหมด แต่จำเลยละเลยไม่ดำเนินการเพื่อขอไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสมควร ถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาพร้อมกับเรียกเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากจำนวนเงินที่จำเลยได้รับ นับแต่วันที่รับถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๖๑๗,๔๘๖.๒๙ บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๓,๑๑๗,๔๘๖.๒๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากเงินต้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า หลังจากทำสัญญาจะซื้อขายทรัพย์สินกับโจทก์แล้ว จำเลยได้ส่งมอบการครอบครองปั้มน้ำมันและบริเวณให้โจทก์ดำเนินกิจการแทน เมื่อโจทก์ชำระราคางวดแรก จำเลยก็ส่งมอบบ้านพักและโอนการเป็นตัวแทนค่าน้ำมันให้โจทก์ โจทก์ทราบดีว่าทรัพย์สินดังกล่าวติดจำนอง เมื่อโจทก์แจ้งความประสงค์ขอชำระหนี้ให้ครบถ้วน จำเลยมีหนังสือถึงธนาคารขอให้อนุมัติให้จำเลยไถ่ถอนจำนองทรัพย์สิน แต่ธนาคารยังไม่อนุมัติ โจทก์มีหน้าที่จะต้องชำระราคาทรัพย์สินในงวดต่อ ๆ ไป แต่โจทก์เพิกเฉย จำเลยไม่เคยตกลงกำหนดวันเพื่อรับชำระราคาทรัพย์สินส่วนที่เหลือ และจัดการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้โจทก์ การที่โจทก์บอกเลิกสัญญาจึงไม่ถูกต้องและไม่สุจริต ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ทั้งสามพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่มีโต้แย้งกันในชั้นฎีการับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๗ โจทก์ทั้งสามและจำเลยได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อขายน้ำมันชื่อว่า ท่าม่วงบริการและทรัพย์สินอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการน้ำมันพร้อมทั้งที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของน้ำมันนี้ในราคา ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเอกสารหมายเลข ๑ และสัญญาเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๘เอกสารหมายเลข ๒ โจทก์ทั้งสามได้ชำระเงินมัดจำ ๕๐,๐๐๐ บาท และชำระเงินในวันทำสัญญาเอกสารหมายเลข ๑ อีก ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้จำเลยรับไปแล้วส่วนที่เหลืออีก ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตกลงผ่อนชำระเป็น ๔ งวด งวดละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งวดแรก ชำระวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ งวดสุดท้ายชำระวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๑ โดยจำเลยได้มอบการครอบครองน้ำมันและกิจการขายน้ำมันให้แก่โจทก์ทั้งสามเข้าดำเนินการขายน้ำมันแทนจำเลยแล้วตั้งแต่วันทำสัญญา ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสามมีว่าจำเลยผิดสัญญาหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า หนังสือสัญญาจะซื้อขายตามเอกสารหมายเลข ๑ ข้อ ๖ และข้อ ๘ ได้ให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะขอชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อขายทั้งหมดก่อนกำหนดพร้อมกับรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ทันที เพียงแต่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมตามข้อตกลงในเอกสารหมายเลข ๒ เท่านั้น ซึ่งโจทก์ก็ได้มีหนังสือแสดงเจตนาที่จะชำระราคาทรัพย์สินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดสัญญาถึงจำเลย และจำเลยได้มีหนังสือตอบโจทก์ว่า ขอให้โจทก์ชำระหนี้ให้ตรงเวลาและปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนของสัญญา ส่วนเรื่องที่โจทก์จะชำระหนี้ทั้งหมดไม่มีปัญหาในการปลดจำนองแต่อย่างใด จำเลยสามารถไถ่ถอนจำนองได้โดยจะต้องแจ้งวันที่ชำระหนี้ทั้งหมดให้ธนาคารทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อทางธนาคารจะได้คิดจำนวนหนี้ทั้งหมดเมื่อโจทก์ทั้งสามชำระเงินงวดแรกจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จำเลยในวันที่ ๔

กันยายน ๒๕๒๘ แล้ว โจทก์ทั้งสามได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอชำระราคา
ทรัพย์สินส่วนที่เหลืออีก ๒ ครั้ง จำเลยก็เบิกความว่าหลังจากโจทก์ชำระเงินงวดแรก
แล้วได้ติดต่อขอไถ่ถอนจำนองต่อธนาคาร แต่ทางธนาคารกรุงไทยจำกัด สำนักงาน
ใหญ่ยังไม่อนุมัติ แสดงว่าจำเลยทราบการที่โจทก์ขอชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว แต่อย่างไร
ก็ตามที่จำเลยอ้างว่าได้ติดต่อขอไถ่ถอนจำนองต่อธนาคารนี้ เมื่อพิจารณาข้อความใน
หนังสือที่จำเลยมีถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากาญจนบุรี ตามเอกสาร
หมายเลข ๑ แล้ว สาระสำคัญหาใช่การขออนุมัติไถ่ถอนจำนองไม่ แต่เป็นเรื่องที่จำเลย
ขอผ่อนผันการชำระหนี้ต่อธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขากาญจนบุรี โดยลดอัตรา
ดอกเบี้ยลงเหลือร้อยละ ๑๕ ต่อปี และขอให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยเอาจากจำเลยแบบไม่
ทบต้น กับเสนอเงื่อนไขจะชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๖ เดือน นับแต่วันที่
ธนาคารอนุมัติอีก ซึ่งเห็นได้ว่าจำเลยมิได้ประสงค์จะไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่จะขาย
ให้โจทก์อย่างแท้จริง ทั้งโจทก์ยังนำสืบได้ความว่าเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๙
โจทก์ที่ ๑ ได้เจรจากับจำเลยที่ปั้มน้ำมันท่าม่วงบริการตกลงกับจำเลยว่ ในวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๒๙ จะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินตามเอกสารหมายเลข ๑ ที่
อำเภอท่าม่วง โดยโจทก์จะชำระเงินที่เหลือทั้งหมดให้แก่จำเลย และเมื่อถึงวันนัด
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินตามเอกสารหมายเลข ๑ โจทก์ที่ ๑ ก็ได้ไปร้อจำเลยที่
อำเภอท่าม่วง พร้อมจะชำระเงินส่วนที่เหลือให้จำเลยและรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน
แต่จำเลยไม่มาตามกำหนดนัด พฤติการณ์ของจำเลยส่อให้เห็นว่า จำเลยไม่สามารถ
จะไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินตามเอกสารหมายเลข ๑ เพราะมีทรัพย์สินอื่นติดจำนองอยู่
กับธนาคารด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากาญจนบุรี เป็นฝ่ายเร่งรัดให้จำเลย
ชำระหนี้ตามสัญญาจำนองทั้งหมด ซึ่งจำเลยก็ไม่มีเงินจะไถ่ถอนจำนองได้ มิใช่กรณี
ที่ธนาคารยังไม่อนุมัติให้ไถ่ถอนจำนองแต่อย่างใด เมื่อโจทก์ทั้งสามพร้อมจะชำระ
เงินที่เหลือทั้งหมดให้แก่จำเลยก่อนกำหนดโดยบอกกล่าวให้จำเลยทราบโดยชอบ
แล้ว จำเลยไม่สามารถจะไถ่ถอนทรัพย์สินที่จำนองไว้ได้ทันทีเพื่อโอนกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินนั้นให้โจทก์ทั้งสามโดยความผิดของจำเลยเอง จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา เมื่อโจทก์ทั้งสามได้บอกเลิกสัญญากับจำเลยแล้ว จำเลยจึงต้องคืนเงินค่าทรัพย์สินที่โจทก์ทั้งสามชำระให้แก่จำเลยไว้ก่อน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากจำนวนเงินที่จำเลยได้รับไว้แต่ละครั้ง

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายอดิศักดิ์ ทิมมาศย์

ศาลอุทธรณ์ - นายวิชิน สุขนทีธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ